

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2565
นาย ก.
นาย ศ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/32, มาตรา 448 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 246, มาตรา 252

ป.วิ.อ. มาตรา 51 วรรคสาม

คดีนี้จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความละเมิดเพราะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันเกิดเหตุละเมิด แต่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้ง เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง จำเลยทั้งสามหาจำต้องอุทธรณ์ในประเด็นนี้ไม่ แต่เมื่อโจทก์อุทธรณ์ในประเด็นอื่น จำเลยทั้งสามได้กล่าวคำแก้อุทธรณ์ว่าคำให้การของจำเลยทั้งสามขัดแย้งและฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว คดีจึงมีประเด็นตามคำแก้อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่วินิจฉัยให้ เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยก่อน

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะผู้กระทำความผิด ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะนายจ้างซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่กระทำความผิดในทางการที่จ้าง และให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัย จำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การขัดแย้งว่าโจทก์รู้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เมื่อไร จำเลยที่ 3 ก็ไม่ได้ให้การขัดแย้งเรื่องอายุความตามสัญญาประกันภัย ดังนี้ ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่า ตามคำให้การจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น ชอบแล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 ที่เป็นผู้กระทำความผิดตามคำให้การย่อมเป็นการแสดงเหตุแห่งการขาดอายุความให้เป็นที่เข้าใจแล้วว่า นับแต่วันเกิดเหตุละเมิดถึงวันฟ้องคดีโจทก์ขาด

อายุความ 1 ปีแล้ว เฉพาะคำให้การของจำเลยที่ 1 จึงขัดแย้งชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง แล้ว ปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็นประเด็นในคดี โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญา ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดตาม ป.อ. มาตรา 300 ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ. 4677/2560 ของศาลชั้นต้น กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา เมื่อปรากฏตามคำฟ้องว่า คดีอาญาถึงที่สุดก่อนโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง การฟ้องคดีแพ่งย่อมมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/32 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายภายในกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 51 วรรคสาม ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคสอง เมื่อโจทก์รู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อันเป็นวันเกิดเหตุละเมิด โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จึงยังไม่ขาดอายุความ

จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ผู้ทำละเมิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบผู้ทำละเมิด จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำละเมิด ประกอบกับหนี้หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยจำเลยที่ 1 ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและโจทก์ไม่ได้ทวงถามจำเลยที่ 3 ให้ชำระหนี้ก่อน ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ตกเป็นผู้ผิดนัดมาก่อนที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้อง จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันทำละเมิด จึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 3,424,714 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของต้นเงิน 2,978,013 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์แถลงว่าบริษัท ค. ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ชำระค่าสินไหม ทดแทนให้แก่โจทก์ 160,000 บาท ครบถ้วนเต็มจำนวนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกรม ธรรม์ประกันภัยแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่า สินไหมทดแทนจำนวน 300,011.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ ต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์แต่ไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลย ทั้งสามร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ตาม จำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท สำหรับ ค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นนั้น ให้จำเลยทั้งสามนำ มาชำระต่อศาลในนามของโจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ เป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถบรรทุก รถพ่วง จำเลยที่ 2 มีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกดังกล่าว และจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. เป็นผู้ใช้หรือจ้างวานให้จำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกและรถพ่วงคันดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถบรรทุกคันดังกล่าวจากจำเลยที่ 2 ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกและรถพ่วงคันดังกล่าวบรรทุกอุปกรณ์ลิฟต์ใช้ในการก่อสร้างกลับมาเพื่อไปเก็บรักษาที่สำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ แต่รถพ่วงมีโครงเหล็กยื่นออกมาจากท้ายรถโดยไม่ติดสัญญาณไฟที่ปลายสุดของโครงเหล็กดังกล่าวไปตามถนนรังสิต - นครนายก ผังขาออก ถึงที่เกิดเหตุบริเวณคลอง 11 หน้าหมู่บ้านเทพธารินทร์ เยื้องหมู่บ้านแพรมาพร จำเลยที่ 1 เลี้ยวกลับรถข้ามมายังถนนรังสิต - นครนายก ผังขาเข้า ขณะนั้นโจทก์ขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนรังสิต - นครนายก ผังขาเข้า มองไม่เห็นโครงเหล็กที่ยื่นออกมาจากท้ายรถพ่วง ทำให้ใบหน้าโจทก์ปะทะเข้ากับโครงเหล็กที่ยื่นออกมาดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญา และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.4677/2560 ของศาลชั้นต้น คดีนี้จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความละเมิดเพราะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันเกิดเหตุละเมิด แต่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้ง เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง จำเลยทั้งสามหาจำต้องอุทธรณ์ประเด็นนี้ไม่ แต่เมื่อโจทก์อุทธรณ์ในประเด็นอื่น จำเลยทั้งสามได้กล่าวคำแก้อุทธรณ์ว่าคำให้การของจำเลยทั้งสามขัดแย้งและฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว คดีจึงมีประเด็นตามคำแก้อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่วินิจฉัยให้ เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยก่อน เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบใน

ฐานะผู้กระทำละเมิด ให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะนายจ้างซึ่งต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ที่กระทำละเมิดในทางการที่จ้าง และให้จำเลยที่ 3 รับผิดในฐานะผู้รับประกันภัย จำเลยที่ 2 ไม่ได้ให้การชี้แจงว่า โจทก์รู้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 เมื่อไร จำเลยที่ 3 ก็ไม่ได้ให้การชี้แจงเรื่องอายุความตามสัญญาประกันภัย ดังนี้ ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่า ตามคำให้การจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น ชอบแล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 ที่เป็นผู้กระทำละเมิด ตามคำให้การยอมเป็นการแสดงเหตุแห่งการขาดอายุความให้เป็นที่เข้าใจแล้วว่า นับแต่วันเกิดเหตุละเมิดถึงวันฟ้องคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปีแล้ว เฉพาะคำให้การของจำเลยที่ 1 จึงชี้แจงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง แล้ว ปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็นประเด็นในคดี โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และโจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีอาญา ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.4677/2560 ของศาลชั้นต้น กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา เมื่อปรากฏตามคำฟ้องว่า คดีอาญาถึงที่สุดก่อนโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง การฟ้องคดีแพ่งยอมมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/32 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายภายในกำหนดอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 51 วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง เมื่อโจทก์รู้ตัวผู้จะฟ้องใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อันเป็นวันเกิดเหตุละเมิด โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จึงยังไม่ขาดอายุความฎีกาของจำเลยทั้งสามที่ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่า โจทก์เป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจำเลยที่ 1 หรือไม่ และจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพียงใด โดย

จำเลยทั้งสามฎีกาว่า แม้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ติดสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายอื่นใดที่โครงเหล็กที่ยื่นออกมา แต่โครงเหล็กดังกล่าวมิได้บังแสงไฟจากท้ายรถพ่วงที่ส่องออกมาให้รถอื่นเห็น นอกจากนี้ยังมีแสงไฟจากเสาไฟของถนนที่เกิดเหตุส่องอยู่และเสาไฟแต่ละต้นสามารถส่องสว่างให้เห็นได้ในระยะ 20 ถึง 30 เมตร โจทก์จึงเป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจำเลยที่ 1 เห็นว่า เมื่อพิจารณาภาพถ่ายที่เกิดเหตุ ประกอบคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกประพันธ์ พยานจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุในคืนเกิดเหตุและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีฝ่ายใด นับได้ว่าเป็นพยานคนกลาง ถ้อยคำจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เมื่อพยานเบิกความยืนยันว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟตามเสาไฟสาธารณะตลอดเส้นทาง แต่เป็นแสงไฟที่ค่อนข้างสลัว สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20 ถึง 30 เมตร จึงเชื่อว่าถนนบริเวณที่เกิดเหตุมืดและมองเห็นได้ไม่ชัดเจน การที่จำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกและรถพ่วงบรรทุกอุปกรณ์ลิฟต์มีโครงเหล็กยื่นออกมาจากท้ายรถพ่วงถึง 52 เซนติเมตร โดยไม่ติดไฟสัญญาณแสงแดงที่ปลายสุดของโครงเหล็กที่ยื่นออกมาให้ผู้ขับขี่รถตามหลังมาสามารถมองเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, มาตรา 152 แม้โจทก์จะมีส่วนประมาทด้วย แต่พฤติการณ์การขับรถของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยสาธารณะ จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทมากกว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์กึ่งหนึ่งของค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับ จึงชอบแล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เพียงใดนั้น เห็นว่า ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด แม้โจทก์ไม่นำสืบให้ศาลเห็นว่าขณะเกิดเหตุโจทก์มีสภาพเช่นใดและปัจจุบันโจทก์มีสภาพเช่นใดตามที่จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้

โดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด สำหรับค่าซ่อมรถจักรยานยนต์และค่าयरถจักรยานยนต์นั้น แม้โจทก์มีพยานหลักฐานเพียงใบเสนอราคา ซึ่งมีใช้พยานหลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ แต่เมื่อพิจารณารายการซ่อม ตรงกับสภาพความเสียหายรถจักรยานยนต์ของโจทก์ จึงเชื่อว่าโจทก์ได้ซ่อมรถจักรยานยนต์และเสียค่าใช้จ่ายไปจริง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 5,870 บาท จึงเหมาะสมแล้ว ส่วนค่าयरถจักรยานยนต์ 1,600 บาท ที่โจทก์ขอมานั้น จำเลยทั้งสามฎีกาว่า รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวถูกยกขึ้นรถของพนักงานสอบสวนไปเก็บรักษาไว้สถานที่เก็บของพนักงานสอบสวน โจทก์จึงไม่เสียหายในส่วนนี้ เห็นว่า ตามฎีกาดังกล่าว แสดงว่า ภายหลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ถูกยกไปจริง แม้โจทก์จะไม่มีใบเสร็จค่าयरถมาแสดงก็มีใช้ว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดค่าเสียหายเป็นค่าयरถจักรยานยนต์จำนวน 1,600 บาท เหมาะสมแล้ว สำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้นำเงินที่โจทก์ได้รับจากบริษัทประกันภัยมาหักออกจากค่ารักษาพยาบาลแล้ว คงเหลือจำนวนเงินที่โจทก์ได้ชำระไปจริง 232,553 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่โจทก์จ่ายไปจริง จึงชอบแล้ว ส่วนค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาลในภายหลังเป็นค่าผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกใบหน้าและศัลยกรรมใบหน้า 200,000 บาท ค่าผ่าตัดต่อเส้นเอ็นขาข้างซ้ายซึ่งฉีกขาด 80,000 บาท ค่าผ่าตัดขาข้างขวาเพื่อนำเหล็กที่ตามอยู่ภายในขาออก 80,000 บาท ค่าขาดรายได้ที่โจทก์ต้องออกจากงาน 60,000 บาท ค่าทนายทษประมาณ 100,000 บาท และค่าจ้างผู้ดูแล 40,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดมานั้น เหมาะสมแล้ว เมื่อรวมค่าเสียหายทั้งหมดแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 800,023 บาท จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบหนึ่งของค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับดังวินิจฉัยไว้ข้างต้น เป็นเงิน 400,011.50 บาท เมื่อนำเงินที่โจทก์ได้รับจากจำเลยที่ 3 จำนวน 100,000 บาท มาหักออกจากค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว คงเหลือค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ 300,011.50 บาท จำเลยที่ 2 มีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกคันเกิดเหตุ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัยรถบรรทุกคันเกิดเหตุไว้กับจำเลยที่ 3 แม้โจทก์จะไม่มีหลักฐานการเป็นนายจ้างลูกจ้างในเรื่องการจ่ายเงินเดือนหรือเรื่อง การนำส่งเงินประกันสังคมระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาแสดงต่อศาล แต่จำเลยที่ 2 ก็ไม่มีพยานหลักฐานใดมาแสดงหักล้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกคันเกิดเหตุ เป็นผู้ใช้หรือจ้างวานให้จำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกและรถพ่วงในขณะเกิดเหตุ จึงต้อง ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ กับจำเลยที่ 2 ต่อโจทก์ด้วยนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยค้ำจุน ไม่ใช่ผู้ทำละเมิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบ กับผู้ทำละเมิด จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำละเมิด ประกอบ กับหนี้หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยค้ำจุนมิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ ตามวันแห่งปฏิทินและโจทก์ไม่ได้ทวงถามจำเลยที่ 3 ให้ชำระหนี้ก่อน ยังถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 3 ตกเป็นผู้ผิดนัดมาก่อนที่โจทก์จะนำคดีมาฟ้อง จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบ ใช้ดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันทำละเมิด จึงไม่ ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาได้มี ประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 และมาตรา 224 วรรคหนึ่ง เป็น ผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดใน ระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ซึ่งปัญหาการกำหนดดอกเบี้ยตาม

กฎหมายเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและกำหนดดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 300,011.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์แต่ไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 นั้น ถ้ากระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใด ก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้นบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(เมธี ประจงการ-ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์-ประเสริฐ เสียงสุทธีวงศ์)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นางสาวอิษณี กำลัง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายชยุตม์ ประภาภมร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ.1828/2561

ต้น

หมายเหตุ